

1511018-07.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Margot Chrysostomo Corrêa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/11/2022

... já ostentava outras passagens por trafico de drogas o que não ocorre no caso em exame.

A acusação de trafico de entorpecente e gravissima. Geralmente as ações penais desta natureza, apenas os policiais que participam da ocorrência são ouvidos porque em regra moradores e testemunhas presenciais se negam a prestar depoimento por medo ou porque simplesmente não querem se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1511018-07.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511018-07.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2118642/2021 - 08º D.P. BRAS, 17663907 - 08º D.P. BRAS, 2303/21/108 - 08º D.P. BRAS, 2118642 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ALEXANDRE DE CARVALHO RIBEIRO SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo Corrêa

Vistos.

ALEXANDRE DE CARVALHO RIBEIRO SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Isso porque no dia 01 de maio de 2021, por volta das 21h28min, na Rua Senador Paulo Egídio, nº 70, Sé, nesta cidade e comarca de São Paulo, durante estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19, trazia consigo, para fins de tráfico, 12 porções de cocaína, com peso

líquido de 6,1g, 10 porções de "crack", com peso líquido de 2,25g, 06 porções de "maconha", com peso líquido de 16,6g, e 20 frascos de lança perfume, com peso líquido de 160ml, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo se apurou, o denunciado trazia consigo drogas, a fim de entregá-las ao consumo de terceiros. Policiais militares em patrulhamento de rotina no local avistaram o denunciado caminhando pela via pública, com duas sacolas plásticas nas mãos, que foram posicionadas sob uma árvore. Ao notar a presença da equipe policial, o denunciado demonstrou nervosismo, o que motivou a realização da abordagem. Em busca pessoal, com o denunciado foi localizada a quantia R\$ 100,70 em espécie. Ainda, no interior das sacolas plásticas foram localizadas pelos policiais as substâncias entorpecentes apreendidas, de naturezas diversas, todas devidamente embaladas e prontas para a comercialização.

O acusado foi preso em flagrante delito e, em solo policial, negou a prática delitiva.

Oferecida a denúncia (fls.1/4), o acusado foi citado (fls.145), vindo aos autos, no prazo legal, a defesa prévia (fls.148/149), subscrita pela defesa constituída. Ausentes as hipóteses atinentes a absolvição sumária, designei a audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de novembro de 2022, às 13:30 horas (fls.283). Durante a instrução da causa duas testemunhas foram ouvidas e o réu, por ser revel, não foi ouvido.

Encerrada a instrução criminal Ministério Público requereu a absolvição ante a fragilidade do contexto probatório.

Encontram-se, ainda, nos autos, o auto de prisão em flagrante (fls.6); o boletim de ocorrência (fls.10/12); o auto de exibição/apreensão (fls.14); o termo de interrogatório (fls.9); o termos de depoimentos (fls.7/8); o auto de qualificação (fls.13); bem como as folhas de antecedentes (fls.41/42;101/102).

E o relatório.

Fundamento e decido.

A absolvição do acusado é medida de rigor.

Com razão a Douta Promotora de Justiça e a Douta Defensora Pública as quais identificaram, assim como esta Magistrada, algumas graves contradições nos depoimentos prestados pelos policiais, únicas testemunhas dos fatos, vejamos. Policial Everton recordou-se dos fatos. Estavam patrulhando pela área central e avistou o acusado que jogou uma sacola preta embaixo de uma árvore. Na verdade foram duas sacolas e foi para o lado contrário, demonstrando um certo nervosismo. Com ele, localizou 100 reais e algumas moedas no interior da sacola preta além de vários tipos de drogas, crack, maconha, cocaína e frascos de lança perfume, tudo já fracionado para venda. Ele negou o fato mas segundo constou ele já tinha passagens por tráfico de drogas. Os fatos ocorreram a noite, por volta das 20 horas. Ele disse que era morador de área livre não o conhecia antes. Pode afirmar ter presenciado o acusado no momento em que ele jogou as sacolas embaixo da árvore. Ele disse ser usuário de entorpecente. As notas eram trocadas. Ele não explicou de onde era o dinheiro. Não viu ninguém com ele. Cerca de 20 frascos de lança perfume, 10 pedras de crack. Não se recorda a quantidade de maconha e cocaína. Ele não tinha barraca e não disse onde costuma ficar. O local é conhecido como sendo ponto de tráfico de drogas.

O policial Carlos Antonio também se recordou dos fatos. Estava em patrulhamento de viatura na área central de São Paulo. O acusado vinha andando em direção ao depoente e então dispensou duas sacolas. Ele aparentou nervosismo. Fizeram a abordagem e ele confessou que vendia drogas. Ele não aparentava ser morador de rua. Ele confessou o crime. Na delegacia o delegado verificou que ele possuía outras passagens criminais pelo mesmo crime. Os fatos ocorreram na rua Senador Paulo Egidio, a noite. Nunca fez outra apreensão no local mas sabe que o local era ponto de venda de drogas mais de 100 reais em notas e moedas foram localizados com ele. Eram 10 porções de um tipo, 12 de outro. Cocaína, crack maconha e lança perfume foram localizados. Não se recorda dele ter admitido ser usuário.

Pois bem.

Como se percebe, um dos policiais afirmou que ele confessou enquanto o outro disse que ele permaneceu calado. Um disse que ele aparentava ser mordor de rua e disse ser usuário. O outro disse o inverso. Além disso, ambos policiais afirmaram que na delegacia a autoridade policial constatou que o acusado possuía outras passagens criminais por tráfico, o que não se coaduna com sua FA e certidão de feitos criminais onde fica claro que ele é primário, fls. 101/102 e 104.

Nenhum dos dois presenciou o acusado em atitude típica de mercancia de entorpecente.

Pareceu a esse juízo que os policiais se confundiram na ocorrência, principalmente a certeza de que o acusado já ostentava outras passagens por tráfico de drogas o que não ocorre no caso em exame.

A acusação de tráfico de entorpecente é gravíssima. Geralmente as ações penais desta natureza, apenas os policiais que participam da ocorrência são ouvidos porque em regra moradores e testemunhas presenciais se negam a prestar depoimento por medo ou porque simplesmente não querem se envolver.

Assim, é absolutamente necessário que os depoimentos sejam convincentes, seguros e harmoniosos.

Daí porque, a absolvição, neste caso concreto, é de rigor.

Apenas para constar, o acusado negou os fatos quando ouvido em sede policial, fls. 9.

Registra-se, por outro lado, que os indícios de autoria oriundos da fase inquisitiva são insubsistentes, não podendo aprofundar eventual condenação, vedação esta expressa no artigo 155 do Código de Processo Penal.

Diante de tudo isso, em homenagem ao princípio in dubio pro reo, outro não pode ser o decreto senão absolutório, até porque, como ensina Júlio Fabbrini Mirabete, "em decorrência do princípio do estado de inocência deve-se concluir que: (...) (b) o réu não tem o dever de provar a sua inocência; cabe ao acusador comprovar a sua culpa; (c) para condenar o acusado, o juiz deve ter a convicção de que ele é responsável pelo delito, bastando, para a absolvição, a dúvida a respeito da sua culpa (in dubio pro reo)". (MIRABETE, Julio Fabbrini, Processo Penal, Atlas, São Paulo, 2007, pgs. 23/24).

"O Direito Penal não opera com conjecturas ou probabilidades. Sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade, não pode o Juiz criminal proferir condenação" (Ac. un. da 5a. Câ., de 19-7-77, na Ap. n. 162.055, de Jaú, rel. GOULART SOBRINHO, ref. por Azevedo Franceschini, in Jurisprudência Penal e Processual Penal, vol. 8, pág. 313).

E mais, "ainda que plausível, em tese, a versão dada pela acusação aos fatos, deve prevalecer a presunção de inocência que milita em favor do réu quando o Estado não prova, estreme de dúvida, o fato criminoso imputado na ação penal" (Ac. un. da 6a. Câ., de 20-4-76, na Ap. n. 126.465, de Guarulhos, rel. GERALDO FERRARI, idem, pág. 319).

Isto posto, e considerando o mais que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE a ação penal e, via de consequência, absolvo ALEXANDRE DE CARVALHO RIBEIRO SILVA, nascido em 21/03/1984, filho de Rubens da Silva e Ana de Carvalho Ribeiro Silva, das imputações que lhe são dirigidas, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Isento de custas.

Sentença publicada em audiência.

São Paulo, 21 de novembro de 2022